

إشكالية تغيير الأحكام الشرعية - بين التجديد والتبديد

The problem of changing religious rulings between renewal and dissipation



الدكتور توفيق حدو¹ : باحث بمختبر قضايا التجديد في الدراسات

الإسلامية والإنسانية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور - المغرب

ملخص :

يعتبر تغيير الأحكام الشرعية من أكثر القضايا الأصولية التباسا واحتمالا للانزلاق. وحماية من هذا الانحراف الذي يدعو إليه الحداثيون الساعون إلى تطويع هذه الأحكام لقيم وتطورات الحضارة الغربية، لابد من ضبط عملية التغير من خلال أدلة اجتهادية يوظفها المجتهدون لتجديد الإسلام. فالتغير ترجمة لمنهج الإسلام التشريعي المُجمل لما يتغير والمُفصل لما هو ثابت. ومن الأصول الضابطة للتغير، نجد المصلحة والعرف والعلة. لكن يتعين أولًا تحرير المقصود بتغير الأحكام الشرعية والاتجاهات فيه، ثمنوعية الأحكام المتغيرة والدواعي، وذلك بوصف القضية المثارة وتحليل ما يتصل بها من أفكار وشبه وأدلة، للخلوص ختامًا إلى اعتبارها سنة شرعية ومُنصرفًا إلى الأحكام الاجتهادية فقط.

الكلمات المفتاحية : إشكالية، تغير، الحكم الشرعي، التجديد، التبديد.

¹ - DR: TOUFIK HADDOU : Researcher at The Laboratory for , Renewal Issues in Islamic and Humanistic Studies at the ,Multidisciplinary Faculty - Nador, Morocco./ Email : toufik.haddou10@gmail.com

Abstract:

Abstract:The change of Islamic rulings is considered one of the most complex and potentially slippery foundational issues. To protect against this deviation, which is promoted by modernists seeking to adapt these rulings to the values and developments of Western civilization, it is essential to regulate the process of change through ijtiḥad-based evidence employed by qualified scholars for the renewal of Islam. This change is a translation of Islam's legislative methodology, which generalizes what can change and specifies what remains fixed. Among the fundamental principles regulating change are considerations of public interest (maslaha), customary practice ('urf), and legal causation ('illah). However, it is first necessary to clarify the meaning of changing Islamic rulings and the perspectives on it, then to identify the types of rulings that change and their reasons. This involves describing the issue at hand and analyzing the related ideas, doubts, and evidence, ultimately concluding that change is an established legal principle primarily applicable to speculative ijtiḥad rulings only.

The keywords : problematic, change, ruling, Islamic, renewal, dissipation.

مقدمة :

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

فهذا الموضوع يكتسي أهميته كون تغير الأحكام الشرعية والاجتهاد صنوان لا يفترقان، وبالتالي فإن الانزلاق فيهما والانحراف عن الجادة بخصوصهما له انعكاسات خطيرة على الدين والتدين في حياة الفرد المسلم ومجتمعه، كما أن ضبط هذا التغير بالاستناد إلى أصول شرعية كفيلة بالحفاظ على مقاصد الشريعة منه ومعرفة دواعيه أمر من شأنه الاستجابة لحاجات الناس التشريعية وتحقيق معنى العبودية الحققة لله تعالى.

إشكالية البحث :

هناك عدة إشكالات تكتنف هذه القضية، ولذلك جاء هذا البحث ليجيب عنها :

- ما مدى مشروعية القول بتغير الأحكام الشرعية؟
- ما حدود التغير الذي يطل الأحكام الشرعية، وما نوع الأحكام الخاضعة لذلك؟
- ما العوامل الخارجية التي تؤثر في تغير هذه الأحكام أو كيفية تنزيلها في الواقع؟

- ما الأصول الضابطة لتغير الأحكام الشرعية والضامنة للمحافظة على المقاصد المعتمدة منها؟
أهداف البحث :

- 1- تحرير القول في المقصود بتغير الأحكام الشرعية في ظل اللفظ الحاصل فيه.
 - 2- بيان الأحكام التي تخضع للتغيير من غيرها.
 - 3- بيان خدمة التغير المطلوب لأصل الثبات في الشريعة.
 - 4- دحض بعض الشبه المتعلقة بمسألة تغير الأحكام الشرعية والإجابة عن إشكالاتها.
 - 5- بيان الأصول الضابطة لتغير الأحكام الشرعية والضامنة لتحقيق مقاصد الشارع منها.
- الدراسات السابقة :

لم أجد عنوانا جامعا لعناصر ومباحث إشكالية تغير الأحكام الشرعية في السياق الذي تناولته، وإنما هناك دراسات تناولت المسألة من بعض جوانبها، بعضها بإيجاز، والبعض الآخر بشيء من التفصيل، وتكمن الإضافة العلمية لهذا المقال في بيان أثر أهم وأشمل الأصول الاجتهادية الضامنة لتحقيق التغير المطلوب شرعا، ثم التنبيه إلى خطر دعاوى الحداثيين والعصرانيين حول مسألة تغير الأحكام الشرعية باسم الاجتهاد والتجديد، وهي في حقيقتها محاولات لتبديد الشريعة وهدم قواعدها، وأذكر في هذا السياق أهم هذه الدراسات:

• دراسة بعنوان : "تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية"، للدكتور: إسماعيل كوكسال، الطبعة الأولى لسنة: 1424هـ - 2000م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ومن عنوان الدراسة يظهر أنها عامة، فقد تناول البحث التغير بشكل عام في الأحكام الشرعية، ثم تناول بعض العوامل الموضوعية التي تغير الأحكام. كما ذكر بعض فروع البحث في أماكن متفرقة من دراسته الطويلة، وهي من الدراسات التي استفدت منها.

• دراسة بعنوان: "تغير الأحكام" دراسة تطبيقية لقاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان"، للدكتورة: سها سليم مكداش، ط 2، سنة: 2014م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، وهذه الدراسة كسابقتها، فهي عامة أولاً، ثم ركزت الباحثة على القاعدة المذكورة، بالشرح، وبيان أهميتها، وذكرت أسباب تغير الأحكام كالتية والعرف والعادة والمصلحة. كما اهتمت الباحثة بالجانب التطبيقي لتلك القواعد، ولم تتطرق إلى أثرها في ضبط التغير.

• دراسة بعنوان: قاعدة " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " مفهومها، ضوابطها، تطبيقاتها، للدكتور محمد تركي كنوع، مجلة ريجان للنشر والتوزيع، العدد الثاني، سنة: 2020م، ونفس ما يلاحظ على الدراسة السابقة يلاحظ على هذه الدراسة.

• دراسة "تغير الأحكام الشرعية تأصيلاً وتطبيقاً: المعاملات المالية المعاصرة أنموذجاً" من إعداد الباحثين عصام صبحي صالح شيرير وبسام حسن محمد العف، نُشرت في مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد 1 من المجلد 11، بتاريخ 30 يونيو 2022. الدراسة صادرة عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في الجزائر. تناولت الدراسة موضوع تغير الأحكام الشرعية ببيان ماهية هذه الأحكام وأسباب تغيرها، سواء تلك

المتعلقة بالعرف أو بالتغيرات الواقعية. وركزت على تطبيق عمليين في المعاملات المالية المعاصرة: حكم بيع الذهب ديناً وحكم أخذ العوض عن الحقوق المعنوية، وأكدت جواز بيع الذهب بالعملات الورقية ديناً وجواز أخذ العوض عن الحقوق المعنوية نظراً لتغير العرف والواقع.

خطة البحث :

وبُغية الخروج بإجابة لما اجتمع من تساؤلات، وتحقيقاً للأهداف، انتهجت الخطة الآتية المكونة من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وتوصيات، وبيانها على النحو الآتي:

المقدمة: وقد اشتملت على بيان أهمية البحث وإشكالاته وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه. المبحث الأول: تغير الأحكام الشرعية بين التفريط والإفراط.

ويشتمل على ثلاثة مطالب، وهي كالتالي:

المطلب الأول: التحديد المفهوميلتغير الحكم الشرعي.

المطلب الثاني: الاتجاهات في المسألة.

المبحث الثاني: طبيعة التغير وموجباته.

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: طبيعة الأحكام الشرعية القابلة للتغير.

المطلب الثاني: موجبات التغير.

المبحث الثالث: الأصول الضابطة لتغير الأحكام الشرعية.

ويحتوي على مطلبين:

المطلب الأول: اعتبار المصلحة المرسله ضابطا للتغير في الأحكام تنزيلا وتطبيقا.

المطلب الثاني: مراعاة العرف في ضبط التغير.

خاتمة : وقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات.

منهج البحث :

اقتضت طبيعة الموضوع سلوك المنهج الوصفي الاستقرائي، وذلك من خلال تتبع جزئي ومختار لمطازن البحث في كتب الأصول والقواعد الأصولية المتعلقة به، وكذلك المقارن من خلال عقد مقارنة تارة مباشرة وأخرى غير ذلك بين رؤية العلماء المجتهدين المضبوطة والمتوازنة لمسألة التغير في الأحكام الشرعية وبين رؤية العصرانيين الحديثين لها وركوبهم عليها، ثم التحليلي وذلك من خلال تحليل ما ورد من أقوال واتجاهات وأدلة ومناقشتها وترجيح ما يحتاج لذلك واستنتاج ضوابطالتغير التي تخدم أصل الثبات لهذه الشريعة.

كما راعيت في بحثي الإجراءات التالية :

- عزوت الأقوال إلى قائلها، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية.

-عزوت الآيات القرآنية إلى سورها.

- خرّجت الأحاديث من مظانها، فما كان منها في الصحيحين أكتفي بذكره فيهما أو في أحدهما، وما لم يكن فيهما منها خرّجته من مظانه من كتب السنن والمسانيد ونحوها، مع نقل الحكم عليها من كتب التخرّيج إن أمكن.

- عرض الاتجاهات في المسألة والتعقيب عليها واختيار الصائب فيها.

- بيان مدى تأثير الأدلة الاجتهادية المختارة في مسألة التغير.

المبحث الأول :

تغير الأحكام الشرعية بين التفريط والإفراط

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول : التحديد المفهومي لتغير الأحكام الشرعية.

المطلب الثاني : الاتجاهات في المسألة.

المطلب الأول: التحديد المفهومي لتغير الأحكام الشرعية:

الفرع الأول: مفهوم الحكم الشرعي وعلاقته بالفتوى.

أ- الحكم الشرعي: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تحييراً، أو وضعاً".⁽¹⁾ والخطاب يتعلق بعموم الأدلة الشرعية، سواء كانت أصلية أو تبعية، معتبرة باعتبار الشارع نفسه لها، كما أنه متوجه في الغالب إلى المكلفين حتى لا نستثني الصبي من الخطاب وإن اختلف في التوجه إليه أم إلى وليّه.⁽²⁾ كما اختلف في الأحكام التكليفية المتوجهة إليهم، هل هي كلها للندب، أم للمباح والمكروه وكذلك الندب.⁽³⁾

ب- الفتوى: «ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل»⁽⁴⁾، والإفتاء: «بيان حكم الواقع المسؤول عنه»⁽⁵⁾.

فمن خلال ما ورد من تعاريف في شأن الحكم الشرعي والفتوى، يتبين لنا أن الحكم الشرعي في الغالب يتعلق بفعل العبد، دون النظر للظروف المحيطة به مثل: وجوب الصلاة وتحريم الخمر وغيرهما، أما الغالب في الفتوى أنها ترتبط بالواقع المحيط بالمسألة. ولذلك فهي تتغير بتغير هذا الواقع والعوامل المؤثرة فيه.

(1) الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي. تحقيق عبد الرزاق عفيفي، ط 1. 1424-2003م. دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ج، 1، ص: 131.

(2) الإحكام للآمدي، ج 1، ص: 202.

(3) تنقيح الفصول من علم الأصول للشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، طبعة دار الفكر، بيروت سنة 1424هـ/2004م. ص: 119.

(4) التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف بن المناوي، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، ط 1، سنة: 1410هـ-1990م، عالم الكتب، القاهرة، ص: 257.

(5) نفس المرجع، ص: 57.

من هنا نستنتج أن الذي يتغير ليس الحكم الشرعي في ذاته، وإنما تنزيله على واقع معين، وهو ما يسمى بالفتوى، وعليه فإن الحكم الشرعي الواحد قد يكون له أكثر من تنزيل بحسب اختلاف الأحوال والعوائد والمؤثرات الخارجية، وقد عبّر عنه ابن القيم: «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»⁽¹⁾، مبيّنا علاقة الحكم الشرعي بالفتوى بقوله: «لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.

ثانيهما: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر»⁽²⁾.

الفرع الثاني: مفهوم التغير⁽³⁾:

في البدء، ينبغي أن أذكر بقاعدة أساسية ينبنى عليها القول بتغير الأحكام لتغير أزمانها وهي "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"⁽⁴⁾، وهي قاعدة تحتاج إلى إعادة صياغة وتقييد لتكون في قالب أفضل يعطي الدلالة المناسبة لها ويرفع اللبس عنها⁽⁵⁾. فالمعلوم عند الأصوليين والفقهاء أن الأحكام القابلة للتغير بتغير العوائد والمصالح هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، وبالتالي كان من الأولى إزالة الإجمال الموجود في القاعدة ورفع الإيهام بأن جميع الأحكام خاضعة للتغير، وإضافة ما يفيد التقييد فيها، كقولنا مثلاً: «لا ينكر تغير ما روعي فيه العرف والمصلحة من الأحكام بتغير الأزمان» والله أعلم.

إذن فالتغير الذي يطال هذا النوع من الأحكام لا يعتبر نسخاً للحكم ثابت، ولا حتى لحكم اجتهادي آخر، لأنه في بعض الأحيان، يكون للحكم الواحد في المسألة أكثر من تطبيق حسب اختلاف العوائد، وأيضاً اختلاف المصالح، ولا ينقض أحدهما الآخر، فمثلاً: حكم تغطية الرأس أو كشفه يختلف من بلد إلى بلد، فإذا كان أهل أحدهما اعتادوا على اعتبار كشف الرأس قدحاً في مروءة الشخص يكون الحكم في هذه الحالة استحباب التغطية، والآخرين اعتادوا على كشف الرأس ولم يكن عندهم ذلك قدحاً كان الحكم هو الإباحة وهي الأصل.

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة، ط1، سنة 1427هـ-2006م)، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ص: 532.

(2) المصدر السابق، ص: 66.

(3) ورد في معجم مقاييس اللغة: «الغين والياء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة، والآخر على اختلاف شينين. فقولنا: هذا الشيء غير ذلك أي هو سواه وخلافه». معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون، ط 1، سنة: 1411هـ-1991م، دار الجيل، بيروت، ج 4، ص 403-404.

(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، ط1، سنة 1411هـ-1991م، دار الجيل، بيروت، ج1، ص: 47.

(5) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية محمد صدقي بن أحمد البورنو، ط 4، سنة: 1416هـ-1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص: 311.

ويمكن القول بأن تغير الأحكام الاجتهادية هو انتقال من حالة المشروعية إلى حالة المنع، أو العكس باختلاف درجتهما⁽¹⁾، حيث إن هذا الانتقال توجبه عوامل وحيثيات إضافية مختلفة جزئياً أو كلياً فيما بين الحالتين والواقعتين، فيأتي المفتي إلى واقعة قد استُفتي فيها وتوفرت جميع عواملها وحيثياتها، فيفتي فيها بالحكم الشرعي الذي يصلح لها، ثم تحدث واقعة أخرى شبيهة بها في الظاهر، لكنها تختلف عنها في الحقيقة حيث تغيب بعض تلك العوامل أو تحضر عوامل إضافية، فيفتي المفتي أو المجتهد بحكم شرعي مناسب للحالة الجديدة، يختلف عن الحالة السابقة والحكم الأول.

المطلب الثاني : الاتجاهات في المسألة :

ينقسم الموقف من مسألة تغير الأحكام الشرعية إلى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول: اتجه مُفَرِّط لا يعترف بها، وينكر تغير الأحكام بتغير الأوصاف والعلل والمصالح والأعراف، وعنده أن الأحكام جميعها لا تقبل للتغير، وهو الموقف ذاته من القياس والاجتهاد، ويمثله أهل الظاهر، وفيه من الجمود والتحجر ما يخالف المقصد من التشريع. يقول ابن حزم مؤكداً هذا الموقف: "ونحن لا ننكر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة إذا جاء نص آخر ينقلنا عنه. إنما أنكرنا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه فهذا هو الباطل الذي أنكرناه"⁽²⁾. إذن من خلال كلامه رحمه الله يتبين لنا أنه ينكر كل تغير في الأحكام الشرعية دون تفريق بينها، إلا إذا كان ذلك بنص شرعي آخر من القرآن أو السنة، غير النص السابق. لكن عند التأمل في مقالته حول المسألة، تنقدح في الذهن بعض الملاحظات وهي كالآتي:

أولاً: أن الانتقال عن حكم ثابت بالكتاب والسنة يحتاج إلى توضيح، وهو أن الانتقال أو التغير لا يمس الأحكام الثابتة نصاً، وهي مختلفة من حيث طبيعتها، وحتى إذا مَسَّ بعضها فإنه لا يمس ذات الحكم، وإنما تنزله على الواقع الإنساني، فالأحكام الثابتة الأساسية في زمن الوحي مسلّم من قبل الفقهاء والأصوليين على عدم قابليتها للتغير.

ثانياً: أن الانتقال أو التغير في الحكم الشرعي أو لنقل في تطبيقه، ليس بالضرورة أن يكون بنص شرعي آخر، فهذا متعذر لانقطاع الوحي. والتغير قد يطرأ عليه بعد ذلك، وهو الذي وقع فعلاً في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما لم يصرف للمؤلفة قلوبهم سهمهم، لأن الإسلام في عهده كان عزيزاً بأهله، ولم يكن بحاجة إلى من يتألفهم، وعمر رضي الله عنه لم يغير حكماً ولم يعطل نصاً، إذ النص مستمر والحكم باق إلى يوم القيامة، ولكن لعدم وجود مستحقي هذا المصروف من مصارف الزكاة قام بتوجيه الزكاة إلى المصارف الأخرى، لجواز حدوث ذلك في مصرف أو مصرفين أو أكثر.

(1) الثبات والشمولية في الشريعة الإسلامية لمحمد عابد السفياني، ط: 1، سنة: 1408 هـ - 1988 م، مكتبة المنارة، مكة، المكرمة. ص: 449.

(2) المصدر السابق ج، 5، ص: 4 م.

وكذلك الأمر في حد السرقة عام الرمادة، حيث لم يطبقه رضي الله عنه، لأن شروط ذلك لم تتوفر والموانع كانت حاضرة، ما يجعل أي تطبيق للحد في هذه الظروف مفضيلاً لا محالة إلى حدوث مفسدة. فمن شروط القطع في السرقة ألا يسرق ما يسد رمقه.

فقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً (غلماناً) لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مَزِينَةٍ فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب: فأمر عمرُ كثيرَ بن الصَّلْتِ أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تُجيعهم، ثم قال عمر: والله لأُعَرِّمَنَّكَ غُرمًا يشق عليك، ثم قال للمُزَنِيِّ: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع مئة درهم، فقال عمر: أعطه ثمان مئة درهم.⁽¹⁾

فعدمُ تطبيق الحكم الشرعي، المنصوص عليه في المسألة والانتقال إلى آخر، روعي فيه تغير المصلحة المعتبرة شرعاً بتغير الظروف والحيثيات التي أصبحت محيطة بالواقعة، وهذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه. ولا يعني الانتقال من التطبيق إلى عدمه عدم بقاء الأول، بل هو باق ما توفرت ظروفه وحيثياته. ولو أنه رضي الله عنه جَمد عند ظاهر النصومنطوقه لما جُلبت المصلحة الشرعية المعتبرة، وما دُفعت المفسدة، وليس هذا هو الأصل في التشريع.

الاتجاه الثاني: يمكن تصنيفه إلى صنفين تجمعهما وحدة الاتجاه في التعامل مع قضية تغير الأحكام وفق المصالح والأعراف دون التقيد بأي اعتبار:

الصنف الأول: يَصْدُرُ عن حسن نية في اجتهاداته ونظرته إلى القضية إلا أنه مشدود إلى التصورات الغربية التي تأثر بها في وقت ما، أو إلى الأفكار المعتزلية التي تضخم مساحة عمل العقل إلى حد تقديمه على النصوص الشرعية. ومن هؤلاء- للأسف- بعض أعلام العمل الإسلامي في العصر الراهن، بل إنه إذا ما رجعنا إلى المتقدمين نجد من قال بإخضاع الأحكام للمصالح دون قيود، بل وتقديمها على النصوص، مثل نجم الدين الطوفي بانيا على حديث: «لا ضرر ولا ضرار»⁽²⁾.

هناك اليوم من يسير على هذا المنهج، ويزعم ألا يوجد حكم شرعي في غير العبادات إلا وهو قابل للتغيير. ويأتون ببعض الأدلة التي تفيد العموم ولا ترقى إلى الدلالة على المراد، منها: صلاحية الشريعة لكل

⁽¹⁾ رواه مالك في الموطأ، كتاب الأفضية، باب القضاء في الضواري والحريسة، المحروسة: رقم الحديث 2178 (الموطأ، تحقيق: بشار عواد معروف، طبعة 2، سنة: 1417هـ - 1997م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص: 294)، وقال عنه: «وليس على هذا العمل عندنا، في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها».

⁽²⁾ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث 2340 و2341. (سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ومشهور حسن آل سلمان، ط: 1، سنة 1417هـ، مكتبة المعارف لنشر والتوزيع، بالرياض، ص:

زمان ومكان، واعتبار كلياتها للمصالح، وأن دفع المفسد أولى من جلب المصالح، إلى غير ذلك من العمومات.⁽¹⁾

وهذا الأمر يعتبر تحويراً للأدلة وصرفاً لها على غير وجهها، وكأن الشريعة ليس فيها من الكليات إلا المصالح، وإن كان هؤلاء لا يلتفتون إلى الضوابط والشروط التي اتفق عليها الأصوليون فيما يخص المصالح، والتي بانعدامها تتحول إلى مفسد وحكم بالتشهي واتباع للهوى.

الصنف الثاني: يصدر عن خبث في النية وقصد إلى تبديد الأحكام الشرعية وإخضاعها لقيم الحضارة الغربية، والمواءمة بين الأمرين تحت مزاعم التجديد والتطوير.

يقول أبو الأعلى المودودي: «والحال أن المسألة بين حضارتين تختلف مبادئهما وتتناقض أصولهما محال جداً... وأن المدنية الإنسانية لا تتسع لهذه الشركة بين النقيضين، وإذا كان الظن يكون هذا التقسيم بينهما من الممكن الميسور، فإنه يدل على آفة الرأي، وضعف العقل، والقبول به والرضا يدل على ضعف الإيمان وخور العزيمة».⁽²⁾

فهؤلاء العصريانيون⁽³⁾، يعملون على تغيير أحكام الشريعة وتذويب مبادئها، والطعن في أصولها لخلق الشراكة بين المدينتين، وطمس معالم الحضارة الإسلامية وإبراز معلم الحضارة الغربية وقيمها الساعية إلى التخريب والتبديد.

ومن مسالكهم للوصول إلى ذلك، التشويش على العقل المسلم بإثارة بعض الشبهات المتصلة بمسألة تغيير الأحكام الشرعية وضرورة حصول ذلك تحقيقاً للمصلحة حسب زعمهم، وركوباً على قاعدة تغيير الحكم بتغير الأزمان التي تحدثت عنها آنفاً. فأخضعوا النصوص ذات الدلالة القطعية كآيات الحدود في السرقة والزنى ونحوها بإيقاف إقامة الحدود لتغير الزمان، وهكذا مما نهايته انسلاخ من الشرع تحت سرادق موهوم.⁽⁴⁾

ومُتمسكهم اجتهدات عمر حيث يقولون: إنه لم يعط المؤلف قلوبهم من مال الزكاة، ويعتقدون أنه عطّل هذا المصرف لمصلحة رآها بعد تغير الظروف وليس الأمر كما يزعمون، وقد بينته من قبل أثناء الحديث عن موقف الاتجاه الأول، وذات الأمر بالنسبة لشبهة تعطيله لحد السرقة رضي الله عنه.

ويركبون أيضاً على كلام ابن القيم الذي توسع في التمثيل لمسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وغيرهما، وإن كان المتأمل للأمثلة التي ساقها رحمه الله تعالى، ينكشف له أن هؤلاء في واد وكلامه في واد آخر.

⁽¹⁾ الحكم الشرعي بين النقل والعقل للصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ط: 1، سنة: 1427 هـ - 2006 م، دار ابن حزم، بيروت، ص: 321.

⁽²⁾ موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، أبو الأعلى المودودي، ط: 2، سنة 1386 هـ - 1967 م، دار الفكر الحديث، بيروت، ص: 41.

⁽³⁾ هذا الاصطلاح استعمله كثيراً وفصّل فيه صاحب كتاب: «العصريانيون بين مزاعم التجديد ومبادئ التغريب» وهو محمد حامد الناصر، ط: 2، سنة 1422 هـ - 2001 م، مكتبة الكوثر، الرياض.

⁽⁴⁾ التعامل وأثره على الفكر والكتاب، بكر بن عبد الله أبو زيد، الطبعة الأولى، سنة: 1416 هـ، دار العاصمة، بالرياض، ص: 72.

الاتجاه الثالث : اتجه من توسط وجعل الأعراف والمصالح حكماً حيث لا يمنع النص، وجوّز تغيير الأحكام حيث لا تكون نصوص قاطعة صريحة، وحامل لواء هذا الاتجاه: العز بن عبد السلام، والقراقي، والشاطبي، وابن تيمية، وابن القيم.

وقد فصل القراقي في : "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" بشكل غير معهود، فميز بين الأحكام الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته مفتياً مبلغاً عن الله تعالى، حيث قال: وهذا شرع مقرر على الخلائق إلى يوم الدين مرجعه التبليغ الصرف، وليس الرأي الذي اقتضته المصلحة، ومثّل له بالصلاة، والزكاة، وأنواع العبادات، وتحصيل الأملاك بالعقود، من يبيع وتبرعات وما شابه ذلك⁽¹⁾، وبين الأحكام الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بصفته إماماً للمسلمين، كقسمة الغنائم، وتوزيع أموال بين المال على المصالح، وإقامة الحدود، وقمع الجناة، وقتال البغاة، وتنظيم الجيوش ونحو ذلك، فهذه لا يجوز لأحد الإقدام عليها إلا بإذن إمام الوقت الحاضر.⁽²⁾

فهذا الاتجاه هو الأقرب لحقيقة التشريع الإسلامي، يعود عليه بالخير الكثير، لأنه يُحكّم المعنى الذي يضمن صلاحية هذا التشريع وخلوده بحيث تنعدم أية فجوة بين ما يعيشه الناس وما تملّيه أحكام الشريعة. كما أنه الاتجاه الذي يقف سداً منيعاً أمام المغالين في جعل المصالح حكماً على النصوص. قال ابن القيم في أول الفصل الذي خصصه لهذا الأمر: «هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة».⁽³⁾

المبحث الثاني:

طبيعة تغير الأحكام الشرعية وموجباته

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : طبيعة الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير.

المطلب الثاني : موجبات التغير ودواعيه.

المطلب الأول : طبيعة الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير:

سبق لي حينما بينت معنى التغير الذي يمكن أن يطرأ على الحكم الشرعي أن قلت بأنه ليس استبدالاً لأحكام الشريعة بأحكام أخرى تُغيّرهما تماماً، وإنما هو استبدال حكم شرعي بحكم شرعي آخر، أو لنقل استبدال تطبيق للحكم الشرعي بآخر اقتضته الظروف والعوامل المتغيرة والمعتبرة شرعاً. وهذا الاستبدال أو الانتقال ليس في جميع الأحكام، وإنما في الأحكام التي تدور حول المصالح أو الأعراف أو العلل المعتبرة. وعليه فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثابتة وأخرى متغيرة، وتوضيح ذلك كما يلي:

⁽¹⁾ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي المعروف بالقراقي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: 2، سنة: 1416 هـ - 1995 م، دار البشائر الإسلامية، بيروت ص: 108.

⁽²⁾ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تحقيق: جمال مرعشلي، طبعة سنة: 1423 هـ - 2003 م، دار عالم الكتب، بالرياض، ج: 1، ص: 15.

⁽³⁾ إعلام الموقعين، ص: 532.

الفرع الأول : الأحكام الثابتة القطعية :

لا تخضع للتغير لأن المصالح التي وضعت لتحصيلها ثابتة هي أيضا أو لأنها أسس في الدين لا تتبدل تبعا لتبدل الأشخاص أو الأحوال أو العوائد، ويبقى على الإنسان الالتزام بالنص فيها وإن لم يدرك الحكمة منها. وذلك مثل الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإثبات عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء، ووجوب الواجبات الشرعية بالنص كالطهارة والصيام والزكاة والحج، وتقدير الأنصبة والمقادير في الزكاة والمواثيق، وأيضا تحريم المحرمات بالنص كالكذب والشرقة والربا والزنا واللواط والخمر والخنزير والميتة والسحر ونكاح المحارم، والعقوبات المقدرة على الجرائم كالجلد للزاني غير المحصن، والرجم للزاني المحصن، وقطع يد السارق، ومكارم الأخلاق. فالقول بتغير الأحكام في هذا النوع تبعا لتغير الزمان والمكان بغض النظر عن تغير منطقات تلك الأحكام أي عللها، هو طعن في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وفتح لباب التلاعب والإفساد في الدين ونشر البدع. وهذا النوع من الأحكام هو الذي ينطبق عليه كلام ابن حزم فيما سبق، وكُلَّمَن مَنَعَ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ. وبالمقابل فإن العصريانيين يدخلون من باب تغير الأحكام بتغير الأزمان والمصالح للطعن في هذا النوع من الأحكام، وبالتالي الطعن في الشريعة كلها.

الفرع الثاني : الأحكام القابلة للتغير:

كالأحكام المرتبطة بعلة وأوصاف، فإنها تتغير بتغيرها، فمن القواعد أن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما⁽¹⁾، والتغير الحاصل يربط الحكم في المسألة بمراعاة المصلحة المعتبرة شرعا أو العرف الصالح، فيتغير تطبيق الحكم الشرعي أو الفتوى تبعا لتغير العلة أو المصلحة أو العرف. فمثل هذه الأحكام موارد اجتهاد، تختلف فيها الأنظار بحسب اجتهاد المجتهدين في التماس المصلحة، أو تحقيق المناط، وقد يتغير هذا النظر في هذه الأحكام من عصر لآخر إذا تغيرت المصالح وعادات الناس. يقول ابن القيم: "الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، والحدود المُقدَّرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضِعَ عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع يُنَوِّع فيها بحسب المصلحة".⁽²⁾

ومما يندرج في هذا النوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال الواحد نظرا لاختلاف حال السائلين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب، فقال: يا

⁽¹⁾ إعلام الموقعين لابن القيم، ص: 835، وقواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط: 1، سنة: 1418هـ، 1997م من دار الكتب العلمية بيروت، ج: 2، ص: 160.

⁽²⁾ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي ط: 2، سنة: 1395هـ - 1975م، دار المعرفة، بيروت، ج: 1، ص: 330-331.

رسول الله أُقْبِلْ وأن صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ، فقال: أُقْبِلْ وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد علمتُ لما نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه».⁽¹⁾

المطلب الثاني: أسباب تغير الأحكام الشرعية وموجباته:

سبق لي أن ذكرتُ بأن الأحكام المقصودة بالتغير هي الأحكام الاجتهادية المتعلقة على أسباب وغير ذلك، وأن التغير يلحق الاستنباط، كما يلحق التطبيق والتنزيل. وفيما يأتي بيان لأهم أسباب تغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية، لكن قبل ذلك يتعين أن أقسمها حسب طبيعتها إلى قسمين: ذاتية متعلقة بطبيعة الشريعة الإسلامية، وموضوعية خارجة عن نصوصها وقواعدها ومقاصدها.⁽²⁾

الفرع الأول: الأسباب الذاتية:

أ- خصائص وقواعد الشريعة الإسلامية:

اختصت الشريعة الإسلامية بخصائص ميّزتها عن غيرها من الشرائع والقوانين، مما ضمن لها الخلود والثبات من ناحية، وأيضا السعة والمرونة من ناحية أخرى. فالقواعد والأحكام المستندة إلى نصوص قطعية ثابتة ثباتا يتجاوز الزمان والمكان. وما كان من الفتاوى والأحكام الاجتهادية متعلقا بالظروف أو الأعراف أو المصالح وغير ذلك، فإنه يقبل التغير الذي يضمن المرونة، وفي نفس الوقت يخدم الثبات.

ومما تختص به هذه الشريعة أنها علمية، قال تعالى: (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف: 157]، فهذه الرسالة العالمية والخاصة تحفظ الثوابت والقطعيّات في كل مجال، وتتعامل مع القضايا الاجتهادية ووسائلها بحسب ظروفها ومعطياتها فلا تجمد على رأي، ولا على أسلوب أو وسيلة لا ترى غيرها، كما أنها لا تتبنى مذهباً ناسبَ مكان نشأة أو ظروف واقع، فترفع أقواله واجتهاداته إلى مرتبة القطعيّات والمحكمات، وتخلط بين الفروع والأصول أو الثابت والمتغير.

ومما يضمني المرونة على هذه الشريعة القواعد الشرعية، سواء منها الأصولية أو الفقهية، القابلة للتبديل والتعديل أو الثابتة. كقواعد دلالات الألفاظ والقواعد المتعلقة بالخاص والعام والمطلق والمقيد، وقواعد الأمر والنهي عند الأصوليين. وهناك من القواعد الكلية الفقهية من يؤصل لتغير الاجتهادات والفتاوى مثل القاعدة الكلية الكبرى: "العادة محكمة"⁽³⁾. والقاعدة الفقهية الوثيقة الارتباط بالموضوع: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"⁽⁴⁾، لكن رغم كون هذه القواعد وغيرها كلية إلا أن بعض الفقهاء من الحنفية كابن نجيم منعوا الاستناد إليها في الإفتاء والاجتهاد، لكونها أغلبية وليست كلية. ففيها المستثنيات من جهة، وفيها المستنبط بناء على أحكام جزئية وليس من نصوص شرعية إلا أن هذا لا يعني عدم إمام المُجتهد والمفتي بها فهي تساعد في العملية الاجتهادية والإفتائية.

⁽¹⁾ أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم الحديث: 6739. (المسند لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاكر وحزمة الزين. ط 1، سنة: 1416 هـ - 1995 م، دار الحديث، القاهرة، ج 6، ص: 283.

⁽²⁾ فقه النوازل تأصيلاً وتطبيقاً، محمد يسري إبراهيم، ط: 1، سنة: 1434 هـ - 2013 م، دار اليسر، القاهرة، ج 1، ص 197.

⁽³⁾ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج 1، ص 44 (المادة 36).

⁽⁴⁾ درر الحكام لحيدر، ص: 47، (المادة 39).

ب- مقاصد الشريعة :

للشريعة الإسلامية مقاصد كبرى تأتي بعد مرتبة النصوص وهي ثابتة باستقراء النصوص نفسها والأحكام والأدلة والأفعال بحيث صارت معلومة من الدين بالضرورة. وهي تتوزع على مراتب ثلاث: ضرورية وحاجية وتحسينية، تُحفظ وتراعى بحسب الأولى، الضروري، ثم الحاجي ثم التحسيني، وفي كل منها سئل من الأحكام، وإن كان النصيب الأوفر للنوع الأول وهو الضروريات. ومراعاة المقاصد له أهمية في تغير الأحكام. كما أن التوازن بين الالتفات إلى الألفاظ والالتفات إلى المقاصد أمر مهم. ولهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا عبرة بالألفاظ والمعاني إذا خلت من المقاصد والمعاني. فتغير مدلول اللفظ وخلوه من معناه الذي بُني عليه تشريع الحكم، يجعل هذا الأخير أيضا يتغير تبعا لذلك.

الفرع الثاني : الأسباب الموضوعية.

يعني الأسباب التي ليس لها صلة بنصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها، وإنما هي عوامل ترتبط باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال والأعراف، والمصالح، والتطورات، والمكلفين، وغير ذلك. والحقيقة أن المدار في هذه الأسباب على تغير المصلحة، فهي تدور معها. قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"⁽¹⁾.

وفيما يلي عرض لأبرز الأسباب الموضوعية لتغير الفتاوى والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية:

السبب الأول : فساد الزمان وتبدله.

والمقصود تدقيقا فساد أهل الزمان أو صلاحهم، لأن الزمان مجرد محل لتنزل التغير على مستوى الأحكام. فقد يكون تغير الزمان موجب لتغير الأحكام الاجتهادية ناشئا عن فساد الأخلاق وانعدام الورع وقلة الوازع. ومن أمثلة الأحكام التي غيرتها الأئمة الفقهاء معللين ذلك بفساد الزمان، ما ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام ذات الصلة بالولاية العامة⁽²⁾

وهذا القسم يدخل فيه توسيع دائرة مسؤولية الولاية العامة، كما يدخل تضييقها، فمن أمثلة التوسيع:

- ما أفتى به صاحباً أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن من وجوب تزكية الشهود، اعتباراً لتغير أحوال الناس وانتشار الكذب وضعف التدين وغياب الضمير، علماً أن إمامهما كان يرى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وهذا كان مناسباً لزمانه.

- تدخل الإمام الحاكم في التسعير عند فساد أخلاق أهل الزمان علماً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث قال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق»⁽³⁾. وقد جوز العلماء ذلك، وبيّنوا أن منع

⁽¹⁾ إعلام الموقعين، ص: 532.

⁽²⁾ فقه النوازل تأصيلاً وتطبيقاً لمحمد يسري إبراهيم، ج 1، ص: 205.

⁽³⁾ جزء من حديث أنس، الذي أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في التسعير، رقم: 3451 (سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان، ط 2، 1427 هـ - 2007 م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص: 621)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم: 1314 (سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، تحقيق: مصطفى حسين الذهبي وأحمد شاکر، طبعة: 1426 هـ - 2005 م، دار الحديث، القاهرة، ج 3، ص 390.

التسعين كان لعدم الحاجة إليه، حيث إن الناس كانوا يتحلون بالقناعة وبيتعدون عن الطمع والجشع وغير ذلك، فلما فسدت الأخلاق صارت الحاجة قائمة والتسعين جائزاً.⁽¹⁾
من أمثلة تضيق دائرة مسؤولية الولاية العامة:

ما ورد في صحيح البخاري وغيره، عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها أو قال وعاءها. وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فادّها إليه». قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنته أو قال احمرّ وجهه، فقال: «ومالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرّها حتى يلقاها ربها». قال: «لك أو لأخيك أو للذئب».⁽²⁾

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها لأنها لا يخشى عليها ما يخشى على غيرها من الضياع، وبقي هذا الحكم قائماً إلى آخره عهد عمر. فلما كان عهد عثمان بن عفان أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء ربها أعطي ثمنها، وذلك لما رأى رضي الله عنه أن الناس قد فسدت أخلاقهم وتجروا على الحرام.

فهذا التدبير منه هو الأحفظ لضالة الإبل وحق صاحبها من أن تطالها يد سارق أو طامع. وهو وإن كان في الظاهر مخالفاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه موافق لمقصوده.

القسم الثاني : الأحكام المتعلقة بالحريات :

- الحجر على المدين، حيث كان له في البداية حق التصرف في أمواله، عن طريق الهبة مثلاً أو الوقف أو التبرع عموماً ولو كان ما بذمته مستغرقاً لماله كله، لأن الديون تتعلق بذمته، أما أعيان أمواله فهي حرة، يتصرف فيها.⁽³⁾

لكن لما فسدت أخلاق الناس، وكثر الجشع، وضعف الخوف من الله تعالى، وصار المدينون يُهرَّبون أموالهم من الدائنين، وذلك بوقفها أو هبتها لمن يثقون به من الأقرباء أو الأصدقاء تحايلاً على الشريعة، أفقاه الفقهاء المتأخرون من الحنابلة والحنفية بعدم صحة تلك التصرفات من المدين وعدم نفاذها إلا فيما فوق قيمة الدين من أمواله.

- منع النساء من الذهاب إلى المساجد بعدما كان الأصل في ذلك الإباحة، حيث إن العلة التي رآها المجتهدون واستخلصوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مراعاة مصلحة المرأة في حضور الصلاة مع الجماعة واستفادتها بما تسمع من قرآن أو خطبة أو موعظة، أضف إلى ذلك أن خروجها في زمن النبوة لم يكن مخوفاً بمفسدة تقتضي المنع، فلما فسد أهل زمان آخر وكثر فيه السفلة، وحدثت أحداث تدل على ذلك،

⁽¹⁾ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، ط1، سنة: 1428هـ، دار عالم الفوائد. مكة المكرمة، ج2، ص: 639.

⁽²⁾ رواه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذ رأى ما يكره، رقم 91. (صحيح البخاري لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا. ط: 5. سنة: 1414هـ-1993م. دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق. ج1، ص: 46. ومسلم في كتاب اللقطة، رقم: 1722. (صحيح مسلم بشرح النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عصام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، ج6، ص 262).

⁽³⁾ المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، ط: 2. سنة: 1425هـ-2004م، دار القلم، دمشق، ج: 2، ص: 945.

صارت مسألة خروج المرأة للمسجد تتجاذبها المصلحة والمفسدة، وصار على المجتهد أن يزنهما ليعلم أيهما أرجح بعد أن يعيد المسألة إلى أصول الشريعة، ويبني عليها حكما يراعي ما استجد في المسألة، ويؤكد هذا الأمر ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمَنَعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل»⁽¹⁾.

لكن هذا الذي قال به الفقهاء من منع المرأة للخروج إلى المسجد ليس على الدوام والقطع، فإذا زال سبب المنع الذي كان، ولم يوجد ما يبرره اليوم، أو رجحت مصلحة الخروج، فإن الفتيا ترجع كما كانت، سيما وأننا نشهد اليوم خروج المرأة من بيتها للعمل والدراسة في كل المجتمعات، فكيف لا تخرج أيضا للمسجد الذي غالبا ما تكون المصلحة في ارتياده أرجح. والله أعلم.

السبب الثاني : تطور الوسائل وتبدل الأوضاع :

هناك من الأحكام الشرعية ما كان تنفيذه عن طريق وسيلة، والشريعة لم تحدد وتثبت في كثير من الأمور الوسائل التي تحقق الحكم الشرعي، بل تركتها ليختار المسلمون في كل زمان ومكان ما هو أصلح في تنفيذ هذا الحكم، إذن فهذه الوسائل تتغير وتتطور حسب الزمان والمكان، وكذلك الأوضاع التنظيمية لشؤون المسلمين تختلف وتتبدل من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر.

من أمثلة ذلك :

أن الله تعالى أوجب على كل زوجة تطلق عدة تعتدها وذلك لمقاصد شرعية من أهمها التأكد من فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط الأنساب.

وكان قديما حينما يقضي القاضي بالتطليق الجبري أو فسخ النكاح تعتبر المرأة داخلة في العدة، وتبدأ عدتها فور قضاء القاضي بالفرقة لأن حكمه كان قد صدر مبرما واجب التنفيذ فورا وكان على درجة واحدة وليس فوق نظره آخر. لكن اليوم أصبح قضاء القاضي قابلا للطعن استئنافا أو نقضا، وهذا من الاستصلاح العائد إلى قاعدة المصالح المرسلة.

فإذا حكم القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين، فإن المرأة لا تبدأ عدتها إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرما نهائيا غير قابل للطعن بأي شكل آخر. وليس من وقت صدور الحكم الابتدائي.

فهذه الأمثلة السابقة وغيرها تبين أن قضية تغير الأحكام لتغير الزمان، إنما تُلحَق بباب المصالح المرسلة، وليس بباب العرف أو العادة، ففساد الذمم وظهور الوسائل المستحدثة وغيرهما ليست أعرافا وإنما مصالح ومفاسد.⁽²⁾

⁽¹⁾ أخرجه البخاري، كتاب ضفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم رقم: 831. (صحيح البخاري، ج 1، ص: 295)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة رقم: 445. (صحيح مسلم، ج 1، ص: 325 واللفظ له، من حديث عمرة عن عائشة).

⁽²⁾ المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ص: 957.

المبحث الثالث :

الأصول الضابطة لتغير الأحكام الشرعية.

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : اعتبار الاستصلاح أصلا ضابطا لتغير الأحكام الشرعية تنزيلا وتطبيقا.

المطلب الثاني : مراعاة أصل العرف في ضبط تغير الأحكام الشرعية.

وقد اقتصرنا على هذين الأصلين أو المذكرين الاجتهاديين لشدة تعلقهما دون غيرهما بقضية تغير الأحكام أو الفتاوى ودورانها في فلكهما، والله أعلم.

المطلب الأو : اعتبار المصلحة المرسلة ضابطا للتغير في الأحكام تنزيلا وتطبيقا.

من الدواعي التي تدفع المجتهد إلى الاجتهاد أو تعديل حكم أو فتوى تغير المصلحة التي انبنت هي أيضا على تغير أسبابها كما رأينا في آخر المبحث السابق. وقد اخترت هذا المنزاع الاجتهادي لقوة حضوره في هذه القضية وجعلته صدر المآخذ الاجتهادية لاندراج جملة من الفتاوى القابلة للتغير فيه، ولاحتضانه أيضا لمذكر اجتهادي آخر وهو الاستحسان حسب بعض الأصوليين، لكن ما المقصود بالمصلحة التي يمكن البناء عليها واعتبارها ضابطا في تغيير أو تبديل الأحكام الشرعية الاجتهادية أو الفتاوى، وما هي الشروط المطلوبة لاعتبار هذه المصلحة نفسها التي يرتهن بتغيرها تغير الحكم الشرعي أو الفتوى ويقبل الاحتجاج بها. ذلك أن المجتهد أو الباحث في أصول التشريع الإسلامي قد يقع في التيه والضلال إذ لم يحرر فهمه للمصلحة المرسلة خاصة، ويقع فيما وقع فيه أدعياء الفلسفة ودعاة المنهج التغريبي في مجال الحكم والتشريع الذين يستصلحون تشهيا ويُنبِّون العقل بزعمهم حكما على النصوص الشرعية ويفتعلون الصراع بين العقل والنقل.

فتحقيق مفهوم المصلحة، والوقوف عند أنواعها، ما هو مقبول منها وما ليس كذلك، والإحاطة بشروطها، كما أشرت من قبل، أمر حتمي للقول باعتبار المصلحة أصلا ضابطا مهما في قضية تغير الأحكام الشرعية الاجتهادية أو الفتاوى من حيث التنزيل والتطبيق.

الفرع الأول : مفهوم المصلحة :

المصلحة لغة: من الصلاح معنى الخير والنفع والصواب، وضده الفساد⁽¹⁾، واصطلاحا عرفها الغزالي بقوله: عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة⁽²⁾. وفسر ذلك بأنها المحافظة على مقصود الشرع، وقصود الشرع من الخلق عنده خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة⁽³⁾.

⁽¹⁾ لسان العرب لابن منظور، مادة صلح، المصلحة، ط:3 سنة 1414هـ، دار صادر الإفريقي، بيروت، ج2، ص: 516- 517. والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الحاء، فصل الصاد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص: 346.

⁽²⁾ المستصفى لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد سليمان الأشقر، ط 3، سنة: 1445هـ/2024م، دار الرسالة العالمية، بيروت، ج 1، ص 416.

⁽³⁾ المصدر السابق.

وبناء عليه فالمصلحة في منظور الشرع لا تعني مراعاة مقصود الناس في تحقيق ملذاتهم وشهواتهم المنسجمة مع أهوائهم ورغباتهم، فتلك أشياء لا تنضبط ولا تثبت لاختلاف الرغبات وتضارب الأهواء، ولا يمكن خضوع الشريعة لهذا الضرب من المصالح لما يترتب عن ذلك من فساد عريض، قال تعالى: (وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ)[المؤمنون: 72]. وإنما تعني المصلحة في منظور الشرع مراعاة مقصود الخالق في تحقق ما يقيم الحياة الدنيا استعدادا للأخرى بالشكل الذي يحفظ نظام الكون، ويستقيم به أمر الدنيا.

الفرع الثاني: أقسام المصلحة من حيث المشروعية:

قسم الأصوليون المصالح من جهة ثبوت شاهد من الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء إلى ثلاثة أقسام: الأول: مصالح معتبرة: نص عليها الشارع وأمر بها، وهذا النوع يضم جميع المصالح المنصوص على تفاوت مراتبها من ضرورة بحيث إذا فقدت كلياً أو جزئياً اختل نظام الحياة وهي الدين والنفوس والعقل والمال والنسل، ومصالح حاجية، بحيث إذا فقدت لا تحتل الحياة وإنما يقع الناس في الحرج وتلحقهم المشقة، ومصالح تحسينية تجمل بها الحياة، وبدونها تفقد طبيعتها وبهجتها دون حصول ما سبق. وهذا النوع من المصالح لا يمكن المساس به ولا تغييره، وأي شيء من ذلك يعتبر تبديلاً للدين وإحلالاً للمفسدة العامة عوض المصلحة العامة.

الثاني: مصالح ملغاة أقر الشرع بطلانها، وذلك لوجود نص قطعي صريح ينهي عنها كالربا والزنا والخمر والقمار وغيرها. وهذا النوع هو الذي يريد المتغربون العلمانيون ترويجها والدعوة إليه باسم المصلحة، وهو في الحقيقة عين المفسدة.

الثالث: مصالح مرسلة سكت الشارع عنها، فلم يشهد لها نص بالاعتبار أو الإلغاء، وهي أكثر ما يتعلق به العصريون العلمانيون للضرب في الشريعة وإثارة الشبهات.

بعد عرض هذه الأقسام الثلاثة، يتبين لنا أن القسم الأول له تعلق غالب بالأحكام الثابتة، بينما القسم الثاني: فهو غير ذي صلة بالموضوع إلا من جهة كونه متعلق العلمانيين في تصورهم للمصلحة. فيما يعتبر القسم الثالث شديد العلاقة بقضية تغير الأحكام الاجتهادية. وشتان بين المصلحة من منظور الشريعة الإسلامية والمصلحة من منظور النظم الوضعية.

فالمصلحة في المنظور الوضعي مرهونة أولاً بالمعيار الزمني المحدد في الحياة الدنيا فقط، دون النظر إلى ما وراءها من حياة أفضل فما كان مرتبطاً بعالم الشهادة يمكن أن يكون مصلحة وضده مفسدة وما كان من الغيبات ليس كذلك، ويتم إخضاعه وقياسه بما هو مشهود.⁽¹⁾

ثم ثانياً هي مقومة بقيمة اللذة المادية فقط، سواء في ذلك ما جاءت ثمرته على الفرد أو على المجتمع، فما حضرت فيه هذه اللذة وهو مصلحة وما غابت فهو مفسدة.

(1) ضوابط المصلحة للبوطي، ط: 6، سنة 1422 هـ-2001 م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص: 45 فما فوق.

وثالثاً: يعتبر الدين عند أرباب النظم الوضعية فرعاً تابعا يستعان به في تنفيذ وجوه المصلحة المعتبرة عندهم.

أما المصلحة من منظور الشريعة الإسلامية ومُنزلها الذي خلق الإنسان فتختص بما يلي:

- أن الزمن الذي يظهر فيه أثر المصلحة، أو المفسدة ليس محدوداً بالدنيا، وإنما جامع بين الدنيا والآخرة. فأي منفعة أو خير إلا ويمتد إلى ما بعد الموت والعكس صحيح. فليس هناك فصل بينهما. قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [سورة القصص: 77].

- قيمة المصلحة الشرعية لا تتحدد فقط انطلاقاً مما تحتوي عليه من لذة مادية، وإنما هي تلبية لحاجة كل من الجسم والروح في الإنسان، وإن كانت السلة والأهمية في الاحتجاج للروح أكثر من الحسد. لذا نجد التفصيل في الأحكام المشروعة لتوفير حاجاتها أكثر من الأحكام المتوجهة لسد الحاجات المادية للجسم.

- أن مصلحة الدين قوام المصالح الأخرى وتقديمها على غيرها أمر مقطوع به سيما عند التعارض. بالإضافة إلى ما تتميز به المصلحة في نظر الشارع، فإن هناك ضوابط لها أجمع عليها العلماء، حتى تكون صالحة للاعتبار الشرعي من حيث كونها أصلاً يبنى عليه أي تغيير يطال الأحكام الاجتهادية. وهذا ما سأسعى إلى الوقوف عنده في العنصر الآتي.

الفرع الثالث : شروط وضوابط اعتبار المصلحة المرسلة شرعاً :

بناء على ما سلف، وحتى لا يكون تقدير المصلحة خاضعاً للأهواء والشهوات فقد قيّد العلماء وعلى رأسهم المالكية، المصلحة التي يُعمل بها. ويبنى عليها تغيير الأحكام الاجتهادية، واشتروا لذلك شرائط وهي:

- التناسب بين المصلحة الملحوظة ومقاصد الشرع بحيث لا تخالف أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله.

- أن يكون تقدير المصلحة في الأمور ذات المناسبات المعقولة المبنية شرعاً على رعاية المصالح، فلا مدخل لها في التعبدات، وما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل⁽¹⁾. وهذا هو الأصل فيها.

- أن حاصل المصالح المرسلة يعود إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، فرجوعها إلى حفظ الضروري هو من باب ما لم الواجب إلا به فهو واجب، وهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، أما رجوعها إلى رفع الحرج فهو من باب التخفيف والتيسير لا التشديد والتعسير.

فهذه هي المصلحة التي ترتبط بها تغيير الأحكام الشرعية أو حتى ثباتها وما عدا ذلك، فهو مندرج إما في إطار المفسدة أو البدعة.

(1) الاعتصام للشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، ط: 1، سنة: 1418 هـ - 1997 م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع بالرياض، ج: 2، ص: 628.

الفرع الرابع : القول باعتبار المصلحة المرسله ضابطا لتغير الأحكام الشرعية :

إن التغير في الأحكام الشرعية يرجع إلى اعتبار المصلحة المتفقة مع قواعد التشريع ومقاصده، فالحكم يتغير إذا تغيرت هذه المصلحة، وتغيرها أيضا رهين بتغير الظروف المحتفة بتطبيق الحكم، بحيث إذا استجدت معطيات واقعية أدت إلى تغيرها. يتغير تطبيق الحكم.

ومن الأمثلة على إمكان تغير الأحكام لتغير المصالح المرجوة منها. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بـشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم»⁽¹⁾. وما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم⁽²⁾. يقول ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الأثر: «وفيه ترك المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين»⁽³⁾. وأمثلة أخرى ورد ذكرها في هذا المقام يصدق عليه كلامه رحمه الله تعالى.

المطلب الثاني: مراعاة أصل العرف في ضبط تغير الأحكام الشرعية:

قبل الحديث عن تأثير العرف والعادة في تغير الأحكام الشرعية الاجتهادية، سأقف عند مفهومه وأقسامه وأهم شروط اعتباره بنوع من الإيجاز.

الفرع الأول: مفهوم العرف:

لغة: ورد في لسان العرب. العرف، العارفة، والمعروف واحد: ضد المنكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه⁽⁴⁾.

اصطلاحاً: عرفه كما عرف العادة، حافظ الدين النسفي بقوله: «ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، والعادة ما استمروا عليه وعاودوا له مرة أخرى»⁽⁵⁾، وهو التعريف نفسه الذي ذكره السيد الجرجاني في كتابه التعريفات⁽⁶⁾.

والعرف والعادة يردان بمعنى واحد عندهما وعند كثير من الأصوليين والفقهاء.

الفرع الثاني : تقسيمات العرف :

يُقسم الأصوليون العرف إلى أقسام متنوعة لاعتبارات متعددة:

- من حيث متعلّقه: عرف لفظي وعرف عملي.
- من حيث ما يصدر عنه: عرف عام وعرف خاص.

(1) رواه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها، رقم الحديث: 1585-1586، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم: 398-399.

(2) أخرجه البخاري، كتاب أبواب التهجد، باب: تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، رقم: 1076.

(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة سنة: 1424 هـ - 2004 م. دار الحديث، القاهرة، ج 3. ص: 18.

(4) لسان العرب لابن منظور، ج 9، ص: 39. مادة: عرف.

(5) كشف الأسرار تشرح المصنف على المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، ط بدون رقم ولا تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 2. ص: 593.

(6) التعريفات للشراف الجرجاني، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، طبعة بدون رقم ولا تاريخ، ص 125.

- من حيث الصحة والفساد: صحيح وفساد.

- من حيث الثبات والتغير: ثابت ومتغير.

والحديث عن العرف في علاقته بقضية تغير الأحكام متعلق بالاعتبار الأخير، حيث إن الأعراف والعادات فيها ما هو ثابت في كل زمان ومكان كعادة الظلم في الإنسان وغيرها ولذا نجد أحكام مثل القصاص وحد الزنا وغيرهما، وفي الأعراف والعادات وفيها ما هو متغير مؤثر في تغير الأحكام.

الفرع الثالث : شرائط تأثير العرف في قضية تغير الأحكام :

مما لا يخفى علينا أن تغير الأحكام بناء على تغير الأعراف والعادات قد يحتف بالمزلقات والوقوع في التأويلات الفاسدة، وغير ذلك من المحاذير، ولذلك قرر العلماء بعض الشروط والضوابط التي تعصم المجتهد من تلك المحاذير.

1. ألا يعارض العرف أو العادة نصا شرعيا أو أصلا قطعيا في الشريعة، فالعلماء حين يقررون أن العرف أصل ظاهر من أصول الاستنباط، إنما يكون كذلك حيث لا يعارضه نص من كتاب أو سنة أو أصل قطعي كلي مستفاد منهما. أما العرف الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، فهذا من المنكر الواجب محاربته، كعادة الناس أكل الربا، وعاداتهم في التبرج ومنكرات المناسبات.

2. أن يستمر العمل بالعرف المتجدد أو العادة المتجددة في جميع الحوادث أو أغلبها، جاريا بين متعارفيه، لأن رسوخ العرف بين أهله وتقرره يكون بالاطراد أو الغلبة.

3. أن يكون العرف المتجدد المتغير المراد بناء التغير عليه سابقا للعرف الذي اقتضى هذا التغير، لأن العرف يؤثر فيما بعده، لا فيما قبله.

فإذا اجتمعت هذه الشروط في العرف والعادة فإنهما يؤثران بتغيرهما في تغير الأحكام الشرعية أو الفتاوى، وإذا انحرم واحد منها تعطل هذا التأثير وانحرف.

الفرع الرابع : تأثير العرف في تغير الأحكام.

تغير الأحكام الشرعية الاجتهادية المستند إلى العرف مسألة معروفة منذ القديم. والتغير المتحدث عنه في هذا البحث لا يتعلق عند التحقيق بذات الحكم الشرعي كما هو ظاهر من التعبير الوارد في القاعدة المرتبطة بالموضوع ارتباط وثيقا ومباشرا، وقد سبقت الإشارة إليها وهي: "لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". وإنما التغير العائد إلى تغير الأعراف هو على مستوى تطبيق الحكم في ظل واقعة معينة أو سلسلة وقائع كما أشرت إليه سابقا. وهو الذي اعتبره ابن القيم تغيرا للفتوى في قوله: «فصل في تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»⁽¹⁾ وهذه القاعدة التي تربط بين التغير في الأحكام والتغير في الأعراف والعوائد هي خلاصة اجتهاد سالف من العلماء، وإجماع منهم عليها، يستوجب علينا الاتباع فيها.

⁽¹⁾ إعلام الموقعين، ص: 532.

ولذلك خالف الفقهاء المتأخرون من الأحناف ما نص عليه أبو حنيفة في عدة مسائل حَكَمَ فيها بعرف كان معمولاً به في زمنه بأغلبية، وعللوا ذلك بأن أبا حنيفة لو كان في زمنهم لما وسعه إلا أن يُفتي بما أفتوا به⁽¹⁾ ولم يعتبروا ذلك خروجاً عن المذهب، وإنما هو أخذ بأصل إمامهم الذي يقتضي التحاكم إلى العرف في الاجتهاد.

ومن هنا نفهم أن تغير الأحكام بتغير الأعراف ليس تغيراً في أصل الخطاب، وإنما إذا تغيرت عادة أو عرف، فإنها تقتضي حكماً يلائمها، بحيث إننا لو أيقينا على الحكم الذي كان أولاً، للزم منه حصول المشقة والخرج والضرر بالناس، وهذا مخالف لقواعد الشريعة ومقرراتها القائمة على التيسير ورفع الحرج. وكذلك فإن المصلحة التي تحدثنا سابقاً، تستلزم تغير الأحكام واضمحلال الأخلاق، سيما ما تعلق بباب المعاملات. إذن قضية تغير الأحكام من عدمها مرتبطة بشكل أصح بأصل المصلحة خاصة المرسلة منها، وليس كما يظن البعض أنها مرتبطة بأصل العرف.⁽²⁾

خاتمة البحث :

وتتضمن أهم الخلاصات والنتائج :

- ♦ أن تغير الأحكام الشرعية مسألة محكومة بتغير الظروف والعوامل الزمكانية ومضبوطة، وليست خاضعة للأهواء والشهوات.
 - ♦ هذا التغير يُكسِبُ الفقه الإسلامي حيوية ومرونة تنعكس إيجاباً على حياة الناس ومعاملاتهم، وتجعلهم قادرين على مسايرة المستجدات.
 - ♦ تغير الأحكام الشرعية سنة شرعية مقررة، وعمل بها الأصوليون والفقهاء في اجتهاداتهم وقعدوا لها.
 - ♦ الأحكام القابلة للتغيير بتغير أهل الزمان هي الأحكام الاجتهادية المبنية على مصالح العباد أو تلك المستندة إلى العرف والعادة.
 - ♦ مسألة تغير الأحكام الشرعية تدخل ضمن نظرية المصالح المرسلة، وليس ضمن نظرية العرف.
 - ♦ التغير في الأحكام الشرعية لا يكون على مستوى أصل الخطاب ولا يعتبر نسخاً لحكمه، وإنما على مستوى التطبيق بما يلائم مقاصد الشريعة.
 - ♦ عوامل تغيّر الزمان نوعان: فساد وتطور، فقد يكون تغيّر الزمان الموجب لتبديل الأحكام الاجتهادية ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة، أو ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني.
- التوصيات :

1- ضرورة مواكبة التطورات والمتغيرات الزمانية والمكانية لمعرفة مدى الحاجة إلى التغير في الأحكام الشرعية والفتاوى.

⁽¹⁾ تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية لإسماعيل كوكسال، ط: 1، سنة: 1421 هـ - 2000 م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص: 172.

⁽²⁾ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا، ص: 942.

2- المبادرة إلى الاجتهاد متى ما ظهرت الحاجة الحقيقية له لسد ذريعة المتطفلين على المسألة من دعة الحداثة والعصرنة.

3- التعامل بمرونة وتيسير مع تغير الأحكام الاجتهادية الظنية في مقابل الحزم والتصدي لكل من يسعى إلى تبديد الأحكام القطعية الثابتة.

❖ مراجع البحث:

1. القرآن الكريم برواية ورش.
2. الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ط1، سنة: 1424هـ - 2003م، دار الصميعي للنشر والتوزيع.
3. الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، ط2، سنة: 1403هـ - 1983م، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
4. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي المعروف بالقرافي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غلة. ط: 2، سنة: 1416هـ - 1995م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
5. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري، ط1، سنة 1412هـ - 1992م، مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت.
6. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي (ت 790هـ)، تحقيق سليم بن عبد الهلالي، ط1، سنة: 1418هـ - 1997م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع.
7. إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة. ط1. سنة: 1427هـ - 2006م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
8. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، ط: 2، سنة 1395هـ - 1975م. دار المعرفة، بيروت.
9. البداية والنهاية لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1. سنة: 1418هـ - 1998م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزيرة، مصر.
10. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون العمري المالكي، تحقيق جمال مرعشلي، طبعة خاصة، سنة: 1423هـ - 2003م، دار عالم الكتب بالرياض.

11. تشنيق المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق سيد عبد العزيز. وعبد الله ربيع، ط:1، سنة: 1418هـ - 1998م، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
12. التعامل وأثره على الفكر والكتاب لبكر بن عبد الله أبو زيد، ط: 1. سنة 1416هـ. دار العاصمة، الرياض.
13. تنقيح الفصول من علم الأصول للقرافي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1424هـ - 2004م.
14. التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف بن المناوي، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، ط: 1، سنة: 1410هـ - 1990م، عالم الكتب القاهرة.
15. الثبات والشمولية في الشريعة الإسلامية لمحمد عابد السفياي، ط: 1، سنة 1414هـ - 1988م، مكتبة المنارة، مكة المكرمة.
16. الحكم الشرعي بين النقل والعقل للصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ط: 1. سنة: 1427هـ - 2006م، دار ابن حزم، بيروت.
17. درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، ط: 1، سنة: 1411هـ - 1991م، دار الجليل، بيروت.
18. سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه. (ت 273هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومشهور حسن آل سلمان، ط: 1. سنة: 1417هـ. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض.
19. سنن ابن ماجه لابن ماجه، تحقيق: باسم رمضان، ومحمد عبد الله، ط: 1، سنة: 1426هـ - 2005م، دار ابن الهيثم، القاهرة.
20. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت. 275هـ)، تحقيق أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان، ط: 2، 1427هـ/2007م. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
21. سنن أبي داود، إشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ط: 1، سنة: 1420هـ - 1999م. دار السلام للنشر والتوزيع.
22. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، تحقيق مصطفى حسين الذهبي وأحمد شاکر، ط 1426هـ/2005م. دار الحديث، القاهرة.
23. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا. ط: 5، سنة: 1414هـ 1993م، دار ابن كثير ودار اليمامة. دمشق.
24. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط 1403هـ/1983م، بدون رقم، دار الفكر بيروت - لبنان.
25. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، ط: 1، سنة: 1428هـ دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.

26. العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصر، ط: 2. سنة: 1422هـ - 2001م، مكتبة الكوثر للنشر، الرياض.
27. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، جمعه وبيضه ونسقه أحمد بن محمد العلاني الحراني، ضبط نصه وخرج أحاديثه، محمد بن رياض الأحمد، ط: 1، سنة 2008م، المكتبة العصرية، بيروت.
28. الفروق للقرافي، تحقيق عبد الحميد هندراوي، طبعة 3. المكتبة العصرية، سنة 1432هـ - 2011م، صيدا، لبنان.
29. فقه النوازل تأصيلا وتطبيقا، محمد يسري إبراهيم، ط: 1. سنة: 1434هـ - 2013م، دار اليسر، القاهرة.
30. قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت 489هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط: 1، سنة: 1418هـ - 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت.
31. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة سنة: 1414هـ - 1991م، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
32. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، ط بدون رقم ولا تاريخ، دار الكتب العلمية. بيروت.
33. لسان العرب لأبي الفضل جمال محمد بن منظور الإفريقي. ط: 1، سنة: 1997م، دار صادر، بيروت.
34. المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا، ط: 2، سنة: 1425هـ - 2004م. دار القلم، دمشق.
35. المستصفى لأبي حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت، طبعة بدون رقم ولا تاريخ.
36. المسند للإمام احمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاکر وأحمد الزين، ط: 1. سنة: 1416هـ - 1995م. دار الحديث، القاهرة.
37. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، ط: دار الفكر، بيروت، سنة 1399هـ - 1979م.
38. موجز تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم لأبي الأعلى المودودي، ط: 2، سنة: 1386هـ - 1967م، دار الفكر الحديث. بيروت.
39. الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي الحميري أبو عبد الله. تحقيق: بشار عواد معروف، ط: 2. سنة: 1417هـ - 1997م). دار الغرب الإسلامي، بيروت.
40. نظرية دوران الأحكام الشرعية، دراسة أصولية مقاصدية لجميلة تلوت. ط: 1، سنة: 1440هـ - 2019م، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن.
41. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، ط: 4، سنة: 1416هـ/1996م. مؤسسة الرسالة بيروت.